

1500313-13.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06). Os depoimentos dos guardas municipais responsáveis pelo flagrante são harmônicos entre si e bastante detalhados, declarando a visualização do Réu em local conhecido pelo tráfico de drogas, sua tentativa de fuga da equipe e prisão. Relataram a apreensão de mais de um tipo de drogas, dinheiro e dois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500313-13.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500313-13.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033910/2022 - DEL.POL.SUZANO, 22848509 -

DEL.POL.SUZANO, 514/22/309 - DEL.POL.SUZANO, 2033910 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antoniél Mateus Dias de Oliveira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de ANTONIEL MATEUS DIAS DE OLIVEIRA (nascido em 24/06/1997), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 06/02/2022, por volta das 15h00, na Rua Benedito Martins Filho, altura do n.º 132, Jardim Luella, neste Município e Comarca de Suzano, traria consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 36 porções de maconha (142,59g) e 81 porções de cocaína (47,72g), além de R\$ 130,75 em espécie.

O flagrante foi homologado e a prisão preventiva decretada, em 07/02/2022 (fls. 70/75).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia às fls. 130/133.

Recebida a denúncia em 01/04/2022, sendo designada audiência de instrução e julgamento (fls. 164/165).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas, interrogado o Réu, sendo recebido aditamento à denúncia (fls. 222/228).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 222/228).

Por sua vez, a Defesa alega, preliminarmente, ser o Réu dependente químico, requerendo que seja realizado exame de dependência químico-toxicológica. No mérito, pleiteia a absolvição do Réu, por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06. Em relação à dosimetria, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, Lei n.º 11.343/06 e que o Réu possa recorrer em liberdade.

É o relatório.

De início, afasto a preliminar alegada pela Defesa, eis que não realizada em momento oportuno. Conforme o disposto no art. 402, CPP, a diligência para realização do exame em questão deveria ter sido requerida na audiência de instrução, antes da declaração de encerramento da instrução

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro (fls. 14/15), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 23/26) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 187/189).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O guarda municipal Rodrigo Lourenço Batista declarou que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, que fica atrás da ETEC e é conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes. Afirmou que já receberam denúncias e reclamações sobre tráfico de entorpecentes pela região. Um dos guardas viu o Réu abaixado em um matagal baixo. Quando ele viu a equipe, fugiu e começaram a cair entorpecentes de uma sacola que ele carregava. Durante a fuga, dispensou a sacola com entorpecentes, tentou pular um muro e não conseguiu, sendo posteriormente detido. Em revista pessoal, foram achadas outras porções de drogas, dinheiro e dois celulares em seu bolso. Recorda-se que foi apreendido mais de um tipo de droga, mas não soube precisar as espécies apreendidas. Indagado, o Réu disse que se assustou e fugiu. Não havia mais ninguém no local além do Réu.

O guarda municipal Igor Buccini Leite prestou depoimento no mesmo sentido.

Acrescentou que a fuga foi breve, que perseguiram o Réu por aproximadamente 500 metros, que o Réu afirmou que estava no local dos fatos para comprar drogas e, por fim, que as denúncias e reclamações que recebem em relação ao tráfico de drogas na região dos fatos foram feitas pelo diretor da escola e por moradores da região.

A testemunha Otieres Rodrigues Chaves disse que trabalhava junto com o Réu há cerca de seis meses em uma empresa e que ele é bom funcionário. Sabe que ele é usuário de maconha, mas não sabe com que frequência usa a droga ou onde a adquire.

A informante Aline Ramos de Mello afirmou que é amiga do Réu e sabe que ele é usuário de maconha e cocaína, mas não tem mais informações a respeito.

O informante Edson Adolfo relatou que é amigo do Réu e sabe que ele é usuário de maconha, mas usa pouco a droga e que comprava as drogas no bairro Colorado.

Em seu interrogatório, o Réu disse ser solteiro, não ter filhos, trabalhar em uma empresa de borracha, ter estudado até o segundo ano do Ensino Médio e ser usuário de maconha, apenas. Em relação aos fatos que lhe são imputados, negou a prática do crime. Contou que, na data dos fatos, um domingo, por volta das 14h30, saiu do bar em que estava com seus amigos e foi buscar drogas no local dos fatos. O local fica próximo a uma ETEC. Quando chegou, avistou dois meninos e, ao se aproximar, eles falaram que a polícia estava perto e fugiram, pulando um muro. Ele ficou assustado, correu e foi abordado. Os policiais perguntaram por que ele havia fugido e ele

respondeu que ficou assustado, pois estava comprando drogas. Também disse aos policiais que havia dois meninos que estavam no local, mas que fugiram. Contou que já tinha passagens e, durante a revista policial, alegou que portava apenas os dois celulares e dinheiro. Afirmou que as drogas que foram encontradas pelos policiais não eram suas. Por fim, contou para o delegado que era trabalhador, porém foi preso. Em delegacia, negou a prática do crime, dizendo ser apenas usuário e estar no local para comprar droga (fls. 11).

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo drogas, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os depoimentos dos guardas municipais responsáveis pelo flagrante são harmônicos entre si e bastante detalhados, declarando a visualização do Réu em local conhecido pelo tráfico de drogas, sua tentativa de fuga da equipe e prisão. Relataram a apreensão de mais de um tipo de drogas, dinheiro e dois celulares na posse do Réu. Afirmaram, ainda, que o Réu estava sozinho no local e foi a única pessoa que correu quando da chegada da equipe e que o viram correndo com uma sacola na mão.

As demais pessoas ouvidas em audiência não presenciaram os fatos e a negativa do Réu em interrogatório é frágil, pois não explica o que ele fazia sozinho no local, na posse de tantas e variadas drogas (na forma de papérolas), de dinheiro e de dois celulares, nem o motivo de ter tentado fugir dos guardas municipais, sendo a versão destes bastante mais crível que a negativa do Réu.

Impossível a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, pois demonstrado que o Réu trazia consigo droga para comercializar a terceiros, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Não há dúvida de que o Réu é usuário de maconha, conforme afirmado pela testemunha e informantes arrolados pela Defesa e admitido em interrogatório. No entanto, foram apreendidas duas espécies de drogas, entre elas cocaína, que nem o próprio Réu afirmou que usava, em quantidade bastante superior ao consumo pessoal, separadas individualmente para venda, o que demonstra que os entorpecentes se destinavam à entrega ao consumo de terceiros e não ao uso pessoal do Réu.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Na espécie, aplica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois demonstrado que o crime ocorreu nas imediações da ETEC, localizada há aproximadamente 190m do local dos fatos (fls. 227).

Por fim, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, eis que o Réu é reincidente e ostenta maus antecedentes (fls. 62/64), tendo duas condenações anteriores transitadas em julgado.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza das drogas cocaína é neutra, pois apreendidas apenas duas espécies de droga; a quantidade não é elevada ou ínfima, sendo essa circunstância também neutra.

Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena do Réu. A culpabilidade é inerente ao crime praticado.

O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem duas condenações anteriores, transitadas em julgado, sendo uma delas considerada como reincidência específica (proc. 0000915-20.2018.8.26.0616) e a outra como maus antecedentes (proc. 0008660-62.2016.8.26.0635) (fls. 62/64).

Os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil à custa da saúde alheia. O delito não foi cometido em circunstâncias que autorizam exacerbação ou a redução das penas. Certo é, também, que o tráfico ilícito de entorpecentes traz consequências nefastas à sociedade, as quais, todavia, são inerentes ao próprio tipo e já foram consideradas pelo legislador. O sujeito passivo do crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/06 é o Estado, assim resta prejudicada a análise desta circunstância judicial.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver uma circunstância judicial desfavorável e as demais neutras, a pena base deve ser fixada em 1/6 acima do mínimo legal, o que resulta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Em relação à pena provisória, verifica-se a agravante da reincidência específica, já que o Réu foi condenado pelo crime de tráfico, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram há menos de cinco anos da data dos fatos (processo nº 0000915-20.2018.8.26.0616). Não há atenuante a ser considerada. Dessa forma, exaspero a pena base em 1/5, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias multa.

Conforme exposto acima, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento a pena provisória em 1/6, de tal forma que a pena definitiva é fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu ANTONIEL MATEUS DIAS DE OLIVEIRA como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 815 (oitocentos e quinze) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a decretação da prisão preventiva não se alteraram, bem como a pena em concreto aplicada, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
- b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;
- c. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
- d. expeça-se guia de recolhimento definitivo;

e. proceda-se ao encaminhamento dos bens cujo perdimento foi decretado em favor da União, conforme determina o art. 63, Lei nº 11.343/06;
f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA